

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1116/2543

พนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง
นายประสิทธิ์ เชื้อปาน กับพวก
ประเชิญ โมสกุล

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 78

จำเลยมิได้ขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้รถชนที่จำเลยขับเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับ จำเลยจึงมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินในอันที่ผู้ก่อจะต้องหยุดช่วยเหลือหรือแสดงตัว และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที จำเลยไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 วรรคหนึ่ง

จำเลยมิได้ขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้รถชนที่จำเลยขับเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับ จำเลยจึงมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินในอันที่ผู้ก่อจะต้องหยุดช่วยเหลือหรือแสดงตัว และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที จำเลยไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 วรรคหนึ่ง

(ปราโมทย์ ชพานนท์-สุเมธ ตั้งจิตวางกูร-ชวลิต ยอดเนร)

ศาลจังหวัดอ่างทอง - นายนวรรตน์ กลิ่นรัตน์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายสมชาย เหล็กกล้า

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>